

0000181-60.2016.8.26.0480

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS PERETTI GIONGO

Comarca: Presidente Bernardes

Foro: Foro de Presidente Bernardes

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luis Paulo Romão Siqueira

Vistos.

I - RELATÓRIO

LUÍS PAULO ROMÃO SIQUEIRA foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", c.c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, em consonância com a Lei nº 8.072/90.

Consta dos autos que, no dia 25/08/2013, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Bernardes

Foro de Presidente Bernardes

Vara Única

Rua Armando Falcone, s/n, Presidente Bernardes - SP - cep 19300-000

0000181-60.2016.8.26.0480 - lauda

Processo nº:

0000181-60.2016.8.26.0480

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luis Paulo Romão Siqueira

Vistos.

I - RELATÓRIO

LUÍS PAULO ROMÃO SIQUEIRA foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", c.c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, em consonância com a Lei nº 8.072/90.

Consta dos autos que, no dia 25/08/2013, por volta de 15h00, em um buraco no pátio da Penitenciária de Presidente Bernardes, o réu, em conluio e previamente ajustado com os detentos Luiz Fernando Figueiredo, Douglas Fornez do Ouro, Johny Roberto

Rosario dos Santos e Rodrigo Luiz da Silva Del Rio, tinha em depósito 48 invólucros plásticos contendo 266,17 gramas de maconha e 41 invólucros contendo 48,94 gramas de cocaína, sem autorização e em desacordo com a lei. A droga foi encontrada próximo à trave do gol após o término das visitas e recolhimento dos presos; momentos antes os réus pareciam estar amolando ou escavando naquele local.

A denúncia (fls. 01-I/03-I), instruída com documentos (fls. 02/259), após apresentação de defesa preliminar pelo réu (fls. 383/384), foi recebida em 04/12/2015 (fls. 385/386).

Em 10/06/2016 (fls. 489), foi determinada a suspensão do processo em razão da não oferta de defesa pelo réu, citado por edital.

Réu pessoalmente citado e intimado em 06/03/2021 (fls. 657); defesa prévia às fls. 668/672.

Em 17/08/2021 foi realizada audiência de instrução, debates e julgamento, sendo ouvidas duas testemunhas (fls. 701/703), e 09/03/2022 foi interrogado o réu (fls. 751/752).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia (fls. 751/752). A Defesa, a seu turno, requereu a absolvição do réu e, subsidiariamente, a aplicação da pena abaixo do mínimo legal (fls. 752/verso).

É o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O processo não padece de quaisquer irregularidades ou nulidades que careçam de saneamento e a instrução probatória foi concluída, sendo assim possível ingressar na análise do mérito.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade e autoria do delito capitulado no artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, foram demonstradas pelo boletim de ocorrências (fls. 03/07), autos de exibição e apreensão (fls. 08/15), fotografias (fls. 26/28 e 70/71), laudos periciais (fls. 29/35), conjunto que confirma a existência e natureza das substâncias apreendidas como drogas da espécie cannabis sativa L (maconha) e cocaína, e pela prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório.

Lincoln Valentim Rechiuti, diretor de núcleo de segurança e disciplina - turno I, testemunha ouvida às fls. 81 e 115, declarou que, por telefone, foi informado pelo agente de segurança penitenciária Marcos Roberto Nonato Marques que o sentenciado Luiz Fernando Figueiredo encontrava-se em atitude suspeita, aparentando estar "camuflado", mexendo na junta de dilatação do piso do corredor do Pavilhão Habitacional IV. Disse não saber como os ilícitos encontrados foram introduzidos no presídio. Em juízo, disse que o funcionário Marcos Nonato viu uma movimentação estranha no Pavilhão, na quadra de sol e lhe chamou para ir até o local e juntos passaram a acompanhar a movimentação dos sentenciados em que alguns pareciam estar escavando no chão e os outros tentando impedir que outras pessoas vissem os que estavam cavando. Após terminar o horário de banho de sol ele e Marcos foram até o local e acharam 48 invólucros maconha e próximo a 48 invólucros de cocaína, ferro pontiagudo, cimento e massa. Luiz Fernando, Rodrigo e Douglas escavavam e Johny e LUIZ PAULO os acobertavam. Por fim, disse que no momento em que ele e o funcionário Marcos encontraram o material escondido pelos presos eles não estavam portando-os (fls. 703 - gravado em áudio e vídeo).

Marcos Roberto Nonato Marques, agente de segurança penitenciária, testemunha ouvida às fls. 82/83 e 114, disse que na data dos fatos realizava vigilância de rotina no pavilhão habitacional IV e percebeu que o réu Luiz Fernando estava escondendo algo na junta de dilatação do piso do corredor; era acobertado por Rodrigo e LUIS PAULO. Já os réus Douglas e Johny, perto do gol no pátio de sol, faziam movimentos de escavação; Luiz Fernando retirou do piso do pavilhão mencionado um pedaço de tubo de construção para contribuir na "escavação". Após o término do horário de visitas e recolhimento dos sentenciados, em inspeção no pátio do sol, foi encontrada a droga. Em juízo, disse que, na data dos fatos, dia de visita, percebeu que alguns sentenciados, entre eles o réu LUIZ PAULO, estavam mexendo em uma dilatação. Após o final da visita e recolhimentos dos presos às celas, ele e a testemunha Lincoln foram verificar o local dos fatos e encontraram a barra de ferro e no fundo do Pavilhão encontraram o concreto molhado com massa recém-feita. Ao cavarem na massa encontraram invólucros de maconha, cocaína, fermento, cimento e massa epóxi. Disse que juntamente com Lincoln observou os acusados por cerca de quarenta minutos. Os réus foram identificados enquanto mexiam na junta de dilatação e, após o encontro do material, a testemunha e Lincoln falaram com todos os réus. Os réus se revezavam na fiscalização e manuseio (fls. 702 - gravado em áudio e vídeo).

LUIS PAULO ROMÃO SIQUEIRA, réu, interrogado às fls. 86, disse desconhecer os fatos relatados nos autos, negando ter praticado qualquer das condutas descritas; é inocente e em nenhum momento deu cobertura aos demais investigados. Em juízo, negou os fatos narrados na denúncia. Disse que na data dos fatos apenas estava próximo dos demais réus, que não conhece, aguardando a visita de sua mãe. Conheceu os demais réus no castigo. Não tinha problemas com os agentes penitenciários que relataram os fatos (fls. 751 - gravado em áudio e vídeo).

Diante destes elementos, contemplo que o réu deve ser apenado como incurso no artigo 33, "caput", combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, pois a conduta ilícita foi praticada nas dependências de estabelecimento prisional.

Os ditos testemunhais dos agentes de segurança penitenciária são inequívocos na confirmação da autoria do réu, posto que enfáticos, claros e precisos. Além disso, são pessoas credenciadas pelo Estado para exercer uma função bastante relevante, e a lei não impõe qualquer restrição ao seu testemunho. Vale dizer, são válidos até que prova suficiente venha a ilidir o que disseram e, ainda, são elementos probatórios como quaisquer outros, não havendo óbice ou restrição legal para que neles se fundamente a sentença condenatória quando em harmonia com as demais provas coligidas nos autos:

Não fosse o bastante, há de se considerar a grande riqueza de detalhes dos testemunhos, com descrição minuciosa da conduta do réu e dos demais detentos, que, durante algum tempo, revezavam-se entre esconder a droga e vigiar o local, dando cobertura uns aos outros.

Igualmente, não há qualquer informação concreta nos autos de que as testemunhas teriam, de alguma forma, qualquer interesse em incriminar gratuitamente o réu.

Assim, provada a autoria, de rigor a condenação do réu, que realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal.

Certa a condenação, passo à dosimetria da pena.

Na primeira etapa da dosimetria penal verifico que dentre as vetoriais descritas no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 a natureza das substâncias encontradas em poder do acusado o desabona, eis que se tratava de cocaína e maconha, com destaque para o poder aditivo e destrutivo da primeira. Quanto às vetoriais do artigo 59 do Código Penal, verifico que os antecedentes do acusado são igualmente desfavoráveis: sua

folha de antecedentes possui oito páginas (fls. 753/758) e registra cinco condenações criminais algumas ainda não cumpridas nem depuradas pelo decurso do tempo. Uma já será empregada para caracterizar sua reincidência, as demais ficam aqui valoradas de forma negativa. Cotejadas as circunstâncias do artigo 42 da Lei de Drogas e do artigo 59 do Código Penal, verifica-se um total de dez vetoriais passíveis de apreciação nesta etapa e que dentre estas, um total de duas foi confirmado. Nesta senda, acresço ao piso legal 2/10 da diferença entre as penas máxima e mínima e fixo a pena-base em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na segunda etapa da dosimetria observo, conforme acima exposto, a caracterização da reincidência. Logo, agravo a pena em 1/6 e fixo a pena intermediária em 8 anos e 2 meses de reclusão e 816 dias-multa.

Na terceira etapa observo a incidência da causa de aumento descrita no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, pois o fato foi praticado nas dependências de estabelecimento prisional. Presente uma das causas de aumento incidirá a fração mínima de 1/6, o que redonda em pena total de 9 anos, 6 meses e 4 dias de reclusão e 952 dias-multa.

À míngua de demonstração da capacidade econômica do acusado, o valor de cada dia-multa deve ser fixado no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo nacional.

Dado o montante de pena cominada, a hediondez da infração e a reincidência do réu, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado. Pelos mesmos motivos, inviável se mostra a substituição da pena corporal por restritiva de direitos ou sua suspensão condicional.

Por fim, os bens apreendidos serão todos perdidos em favor da União.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal.

CONDENO o réu LUÍS PAULO ROMÃO SIQUEIRA como incurso nas sanções do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, para que cumpra pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos, 6 (seis) meses e 4 (quatro) dias de reclusão em regime fechado e pague 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa, cada qual no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos em 11/12/2014.

DECRETO a perda, em favor da União, de todos os bens apreendidos.

Após o trânsito em julgado: 1) Providencie-se o cálculo das custas processuais e da pena de multa; 2) Comunique-se à Justiça Eleitoral e ao IIRGD; 3) Expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

Presidente Bernardes-SP, 22 de março de 2022.

VINÍCIUS PERETTI GIONGO
Juiz de Direito